

สรุปเข้มตรงเป้า ข้อ 3: พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ขอบเขตมาตราตรงตามคำชี้แจงสอบ 100%: ม. 6, 7, 8, 13, 44, 46, 61, 67 (รวม 8 มาตราเท่านั้น)

แหล่งข้อมูลอ้างอิงหลัก: คำบรรยายสไลด์ อ.ชุตินันต์ ช่วยแท่น + พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2559)

เป้าหมาย: สรุปเฉพาะมาตราที่กำหนดสอบ ไม่นำมาตราอื่นมาปนให้สับสน + สูตรจำ + ตัวอย่างแม่นยำ + ส่วนวนการปรับบทกฎหมาย + แนวธงคำตอบ 4 ท่อน

ระดับภาษา: ภาษาเขียนทางนิติศาสตร์ที่เป็นทางการ รัดกุม สละสลวย

แผนผังตรรกะเชื่อมโยง 8 มาตรา (Exam Logical Flow)

[ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบความชอบในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ม.6)]

- 1. มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่? (ม.7)
 - บ่งเฉพาะในตัวเอง (ม.7 วรรคสอง: ชื่อตัว ม.7(1), ไม่เล็งถึงสินค้า ม.7(2), คำประดิษฐ์ ม.7(3))
 - ✗ คำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติสินค้าโดยตรง = ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ (จดไม่ได้!)
 - ✓ ข้อยกเว้น: ใช้จนแพร่หลายทั่วไป = เกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ (ม.7 วรรคสาม)
- 2. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (ม.8)
 - ตราแผ่นดิน, ธงชาติ, ขัดความสงบฯ หรือศีลธรรมอันดี (ม.8 (9))
 - เครื่องหมายแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark ม.8 (10)) แม้ไม่ได้จดในไทยก็ห้ามใครแย่งจด
- 3. ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว (ม.13)
 - เหมือน/คล้าย + สินค้าจำพวกเดียวกันหรือสภาพเดียวกัน + อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด

[ขั้นตอนที่ 2: สิทธิของคู่กรณี & ข้อยกเว้น (ม.44 vs ม.46)]

- ผู้ที่ได้จดทะเบียนแล้ว:
 - ได้รับ "สิทธิแต่เพียงผู้เดียว" (Exclusive Right) ตาม ม.44 ในสินค้าที่จด
- ผู้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียน (แต่เป็นคนคิดค้นและใช้มาก่อนโดยสุจริต):
 - ถูกออกเลียน -> ฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ได้ (ม.46 วรรคหนึ่ง)
 - ★ ข้อยกเว้น: ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน "หลงขาย (Passing Off)" ได้เสมอ! (ม.46 วรรคสอง)

[ขั้นตอนที่ 3: การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ชอบ (ม.61 vs ม.67)]

- ม.61 (เพิกถอนทางปกครองต่อคณะกรรมการ):
 - รับจดทะเบียนโดยขาด ม.6 (ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ม.7) หรือขัด ม.8, 13 -> ร้องเพิกถอนได้ตลอดเวลา (ไม่มีอายุความ 5 ปี)
- ม.67 (ฟ้องศาลเพิกถอนโดย "ผู้มีสิทธิดีกว่า"):
 - ผู้ที่คิดค้นและใช้มาก่อนโดยสุจริต = "ผู้มีสิทธิดีกว่า" และเป็น "ผู้มีส่วนได้เสีย"
 - มีอำนาจฟ้องศาลขอให้สั่งเพิกถอนได้ ภายในกำหนด "5 ปี" นับแต่วันจดทะเบียน (ฎ.2125/2557)
 - ★ การเรียกค่าเสียหาย: ฟ้องละเมิดย้อนหลังไม่ได้ (ติด ม.46 ว.1) แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน "หลงขาย" ตาม ม.46 วรรคสอง ได้! (ฎ.8034/2544 UNIOR)

🔑 ตาราง Keyword ท่องจำเร็ว 8 มาตราหลัก

มาตรา	หัวข้อ	สูตร Keyword ท่องจำขึ้นใจ	นัยสำคัญในการปรับบทข้อสอบ
ม. 6	ด้านตรวจ 3 ประการ	"บ่งเฉพาะ (ม.7) + ไม่ต้องห้าม (ม.8) + ไม่เหมือนคล้าย (ม.13)"	ประตูดักรอง 3 ชั้น ขาดข้อใดข้อหนึ่งนายทะเบียนต้องสั่งปฏิเสธ หากรับไปจะถูกเพิกถอนตาม ม.61
ม. 7	ลักษณะบ่งเฉพาะ	"ในตัวเอง 11 ข้อ vs โดยการใช้ (ว.สาม)" ⚠️ คำต้องห้าม: "เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติสินค้าโดยตรง"	• ม.7 (1) ชื่อตัว (VALENTINO ฎ.6616/2560) • ม.7 (2) ไม่เล็งถึงสินค้า (คำว่า SWEET, COLD = เล็งโดยตรง จดไม่ได้) • ม.7 (3) คำประดิษฐ์ (A380 ฎ.936/2561)
ม. 8	ลักษณะต้องห้าม 13 อัน	"แผ่นดิน - ธงชาติ - ศิลธรรม - Well-Known Mark (อนุ 10)"	ข้อห้ามเด็ดขาด ม.8 (10) แบรนต์ดั่งระดับโลก แม้ไม่ได้จดในไทยก็ห้ามใครแย่งจด
ม. 13	เหมือนหรือคล้ายกับที่จดไว้	"เหมือน/คล้าย + จำพวกเดียวกัน/สภาพเดียวกัน + สับสนหลงผิด"	เทียบกับเครื่องหมายที่ จดทะเบียนไว้แล้วในไทย พิจารณาจากภาพรวม (Total Impression) และเสียงเรียกขาน
ม. 44	สิทธิเด็ดขาดของผู้จดทะเบียน	"สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในสินค้าที่จด"	ผู้จดทะเบียนมีสิทธิใช้แต่เพียงผู้เดียว และมีอำนาจฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายได้
ม. 46 ว.1	ผลของเครื่องหมายไม่ได้จด	"ไม่จด = ห้ามฟ้องละเมิด + ห้ามเรียกค่าเสียหาย"	ไม่ได้จดทะเบียน จะฟ้องคดีป้องกันการละเมิดหรือเรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ. นี้ไม่ได้
ม. 46 ว.2	ข้อยกเว้นฟ้อง "หลงขาย"	"ไม่จดก็ฟ้องได้ ถ้าถูกนำไป 'หลงขาย' (Passing Off)"	คุ้มครองความสุจริต ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานหลงขายได้เสมอตาม ม.46 วรรคสอง (ฎ.3737/2549 ตราเด็กสมบูรณ์)
ม. 61	การเพิกถอนทางปกครอง	"ขาด ม.6 หรือขัด ม.8, 13 เพิกถอนได้ตลอดเวลา"	ร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพิกถอนได้ตลอดเวลา ไม่มีกำหนดเวลา 5 ปี
ม. 67	ฟ้องศาลโดย "ผู้มีสิทธิดีกว่า"	"ผู้ใช่มาก่อนโดยสุจริต = มีสิทธิดีกว่า ฟ้องศาลภายใน 5 ปี!"	ใช่มาก่อนโดยสุจริต เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ฟ้องศาลเพิกถอนได้ภายใน 5 ปี + เรียกค่าเสียหายหลงขายได้ตาม ม.46 ว.2

📌 เจาะลึก 8 มาตราตรงเป้า: ตัวบท + คำท่องจำ + ส่วนวนการปรับบทกฎหมาย

ตอนที่ 1: มาตรา 6 (ด้านตรวจ 3 ประการ เพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

1. สรุปหลักการและสูตรจำ

สูตรจำ: "บ่งเฉพาะ (ม.7) + ไม่ต้องห้าม (ม.8) + ไม่เหมือนคล้าย (ม.13)" ม.6 คือประตู 3 ชั้นที่เครื่องหมายการค้าต้องผ่านให้ครบถ้วน ขาดข้อใดข้อหนึ่งนายทะเบียนต้องสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 บัญญัติว่า
เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การที่เครื่องหมายการค้าของ [ผู้จดทะเบียน] จะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายได้นั้น เครื่องหมายดังกล่าวจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามประการตามมาตรา 6 ได้แก่ ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 และไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13"
- "เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าว [ขาดลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 / มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 / เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดไว้แล้วตามมาตรา 13] จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 6 นายทะเบียนจึงชอบที่จะมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น"

ตอนที่ 2: มาตรา 7 (ลักษณะบ่งเฉพาะ - Distinctiveness)

1. สรุปหลักการและจุดเน้นข้อสอบ

- **หลักการ (ม.7 วรรคหนึ่ง):** ต้องทำให้ประชาชนผู้ซื้อทราบและเข้าใจได้ว่า **สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนี้แตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น**
- **ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (ม.7 วรรคสอง):**
 - **ม.7 (1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา:** เช่น "VALENTINO" (🔴 ฎีกาที่ 6616/2560) มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง
 - **ม.7 (2) คำหรือข้อความที่ "ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง":**
 - ⚠️ คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติสินค้าโดยตรง เช่น "SWEET" (น้ำตาล), "COLD" (ตู้เย็น), "SOFT LENS" (คอนแทคเลนส์) = **ขาดลักษณะบ่งเฉพาะเด็ดขาด จดไม่ได้!**
 - **ม.7 (3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น (Coined Words):** เช่น "A380" (🔴 ฎีกาที่ 936/2561), "KODAK" = มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง
- **ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ (ม.7 วรรคสาม):** หากเดิมเป็นคำที่เล็งถึงคุณสมบัติสินค้า แต่นำไปจำหน่ายจนแพร่หลายทั่วไป ถือว่าเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 7 บรรคหนึ่ง วางหลักว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

วรรคสอง (2) บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ (2) คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่ใช่วางทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

วรรคสาม บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด... ให้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "คำว่า [ระบุคำ เช่น 'SWEET ORANGE'] มีความหมายแปลว่า [อธิบายความหมาย เช่น ส้มหวาน] ซึ่งเป็นการบอกถึงรสชาติ ส่วนประกอบ หรือคุณสมบัติของสินค้า [น้ำส้มคั้น] โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงสภาพของสินค้า จึงเป็นคำหรือข้อความอันถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ย่อมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แม้ผู้ขอจะได้ออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษรให้สวยงามเพียงใด แต่เมื่อสาระสำคัญยังถึงถึงลักษณะสินค้าโดยตรง จึงไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 (1)"

ตอนที่ 3: มาตรา 8 (ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 13 อัน)

1. สรุปหลักการ

- ข้อห้ามเด็ดขาดเพื่อความมั่นคงและศีลธรรม แม้จะใช้จนแพร่หลายเพียงใด ก็ห้ามรับจดทะเบียน
- ม.8 (9):** ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ม.8 (10) เครื่องหมายแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark):** เหมือนหรือคล้ายกับแบรนด์ดังระดับโลก **ไม่ว่า** เครื่องหมายนั้นจะได้จดทะเบียนในไทยแล้วหรือไม่ก็ตาม ห้ามใครแย่งจดทะเบียนเด็ดขาด

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 บัญญัติว่า

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสน์นโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า **ไม่ว่า** เครื่องหมายนั้นจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การที่ [ผู้ขอ] นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) มายื่นขอจดทะเบียน แม้เครื่องหมายดังกล่าวจะยังมิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยก็ตาม กฎหมายตามมาตรา 8 (10) ย่อมบัญญัติห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้อย่างเด็ดขาด เครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6 (2) ประกอบมาตรา 8 (10)"

ตอนที่ 4: มาตรา 13 (เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว)

1. สรุปหลักการ

• องค์ประกอบ 3 ชั้น:

- เหมือน หรือ คล้าย กับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
- สำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกแต่มีสภาพอย่างเดียวกัน
- จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า

• เกณฑ์วินิจฉัย: พิจารณาจากภาพรวม (Total Impression) + สำเนียงเสียงเรียกขาน + สายตาวิญญูชนผู้ซื้อสินค้าทั่วไป

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13 บัญญัติว่า
ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว
(2) เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า
ถ้าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นการขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่
นายทะเบียนเห็นว่า มีสภาพอย่างเดียวกัน"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของ [ผู้ขอ] เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของ [บุคคลอื่น] ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ในราชอาณาจักร ปรากฏว่ามีรูปลักษณะ การจัดวางตัวอักษร และสำเนียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งยังนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนผู้บริโภคทั่วไปเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 6 (3)"

ตอนที่ 5: มาตรา 44 (สิทธิเด็ดขาดของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

1. สรุปหลักการ

- ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็น "ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)" ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีอำนาจฟ้องคดีละเมิดเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 บัญญัติว่า
เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อ [โจทก์] ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ [ระบุสินค้า] แล้ว [โจทก์] ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว มาตรา 44 การที่ [จำเลย] นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันไปใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องห้ามการใช้และเรียกค่าสินไหมทดแทนได้"

ตอนที่ 6: มาตรา 46 (เครื่องหมายไม่ได้จดทะเบียน & ซ้อยกเว้นฟ้อง "หลงขาย")

1. สรุปหลักการ

- **วรรคหนึ่ง (หลัก):** เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน "ห้ามฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิด และห้ามเรียกค่าเสียหาย"
- **วรรคสอง (ข้อยกเว้นเด็ดขาดเรื่อง "หลงขาย Passing Off"):** ไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่จะ ฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปหลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น (✳️ ฎีกาที่ 3737/2549 ตราเด็กสมบูรณ์)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 บัญญัติว่า บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าเสียหายเพราะเหตุละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้ บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปหลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อ [นายเอก] มิได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปยื่นจดทะเบียน [นายเอก] จึงฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดโดยตรงไม่ได้ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า [นายเอก] ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของตนจนมีชื่อเสียงแพร่หลายมาก่อน การที่ [จำเลย] นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันไปใช้กับสินค้าของตน ย่อมเป็นการเอาสินค้าของตนไปหลงขายว่าเป็นสินค้าของนายเอก [นายเอก] ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 46 วรรคสอง ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเพื่อห้ามการกระทำและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการหลงขาย (Passing Off) ได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3737/2549)"

ตอนที่ 7: มาตรา 61 (การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าทางปกครอง ต่อคณะกรรมการ)

1. สรุปหลักการ

- **มูลเหตุเพิกถอน:** เครื่องหมายการค้าขาดคุณสมบัติตาม ม.6 (ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ม.7) หรือ มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.8 หรือ เหมือนคล้ายตาม ม.13
- **องค์กรชี้ขาด:** ร้องขอต่อ "คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า"
- **อายุความ:** เพิกถอนได้ตลอดเวลา (ไม่มีกำหนดเวลา 5 ปี)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 61 บัญญัติว่า บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากปรากฏว่าในขณะที่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้น

- (1) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
- (3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือ
- (4) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า..."

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อเครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนไป เป็นเครื่องหมายที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 หรือเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่นจนอาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดตามมาตรา 13 จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่พึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียชอบที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อขอให้คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 61 โดยสามารถร้องขอได้ตลอดเวลา"

ตอนที่ 8: มาตรา 67 (การฟ้องศาลขอให้สั่งเพิกถอนโดย "ผู้มีสิทธิดีกว่า")

1. สรุปหลักการ

- **ผู้มีสิทธิดีกว่า:** บุคคลผู้ได้คิดค้นและนำเครื่องหมายการค้านั้นออกใช้กับสินค้าของตนในการประกอบพาณิชยกรรมมาก่อนโดยสุจริต
- **องค์กรชี้ขาด:** ยื่นฟ้องต่อ "ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง"
- **กำหนดเวลา (อายุความ):** ต้องฟ้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน (ม.40)
- **การเรียกค่าเสียหาย:** ฟ้องละเมิดย้อนหลังไม่ได้ (ติด ม.46 ว.1) แต่ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐาน "ลวงขาย" ตาม ม.46 วรรคสองได้ (🔴 ฎีกาที่ 8034/2544 UNIOR)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 บัญญัติว่า ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "คำว่า 'ผู้มีสิทธิดีกว่า' ตามมาตรา 67 หมายถึง บุคคลผู้ได้คิดค้นและนำเครื่องหมายการค้านั้นออกใช้กับสินค้าของตนมาก่อนโดยสุจริต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า [นายเอก] เป็นผู้คิดค้นและผลิตสินค้าออกจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทยมาก่อน [นายโท] เป็นเวลาหลายปี แม้ [นายเอก] จะมีได้นำเครื่องหมายไปจดทะเบียน แต่การที่ [นายโท] ทราบถึงชื่อเสียงของสินค้าแล้วนำเครื่องหมายเดียวกันไปยื่นขอจดทะเบียน ย่อมถือได้ว่า [นายเอก] เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่านายโท และเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน"

ทะเบียนของนายโทได้ตามมาตรา 67 โดยต้องฟ้องภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียน (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2125/2557)

และในส่วนของการเรียกค่าเสียหาย นายเอกชอบที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากนายโทในข้อหา 'ลวงขาย' ตาม มาตรา 46 วรรคสอง ได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8034/2544)"

พิมพ์เขียวสูตรการเขียนตอบข้อสอบอุทธรณ์มาตรฐาน 4 ท่อน

1. ท่อนประเด็น:

"กรณีตามปัญหา มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า..." (ตั้งคำถามทางกฎหมายให้ตรงกับที่โจทย์ถาม)

2. ท่อนหลักกฎหมาย:

"ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี้..."

- อ้าง ม.6, 7, 8, 13, 44, 46, 61, 67 ตามประเด็นโจทย์

3. ท่อนปรับบท (Application):

"กรณีตามปัญหา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า..."

- ดึงข้อเท็จจริงมาเทียบองค์ประกอบกฎหมายทีละชั้น

- หากแย้งจุด: ชี้ความเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า -> ฟ้องเพิกถอนใน 5 ปีตาม ม.67 -> ฟ้องลวงขายตาม ม.46 ว.2

4. ท่อนสรุปและฟันธง:

"วินิจฉัยว่า..." หรือ "ดังนั้น สรุปได้ว่า..."

- ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ ฟันธงชัดเจน

ตัวอย่างการเขียนตอบข้อสอบเชิงข้อ 3 ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมใช้ในห้องสอบ)

ข้อสอบเชิงข้อ 1: การแย่งจดทะเบียน & ฟ้องเพิกถอนโดยผู้มีสิทธิดีกว่า (ม.44 + ม.46 + ม.67)

ข้อเท็จจริง:

นายเอกคิดค้นสูตรน้ำผลไม้และออกแบบเครื่องหมายการค้าคำว่า "SUPER BERRY" ผลิต่อออกจำหน่ายในประเทศไทย จนมีชื่อเสียงติดตลาดมาเป็นเวลา 3 ปี แต่นายเอกไม่ได้นำไปยื่นขอจดทะเบียน ต่อมา นายโทซึ่งเป็นพ่อค้าในตลาดเห็นว่าสินค้าของนายเอกขายดี จึงนำเครื่องหมายการค้า "SUPER BERRY" ไปยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสินค้าน้ำผลไม้ และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้แก่ นายโท เมื่อได้รับสิทธิบัตรแล้ว นายโทได้ทำหนังสือเตือนไปยังนายเอกให้หยุดจำหน่ายน้ำผลไม้มดังกล่าว มิฉะนั้นจะฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าและเรียกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท

คำถาม: ให้วินิจฉัยว่า นายเอกจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรได้บ้างเพื่อปกป้องสิทธิของตน และนายเอกมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากนายโทได้หรือไม่?

แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยเป็น 2 ข้อด้วยกัน คือ

(1) นายเอกมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายโทได้หรือไม่

(2) นายเอกมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายโทได้หรือไม่ และต้องอาศัยฐานความรับผิดใด

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 44 วางหลักว่า ผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าเสียหายเพราะเหตุละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ได้

มาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติว่า บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

และ **มาตรา 67** บัญญัติว่า ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ซึ่งได้รับการจดทะเบียน

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา วินิจฉัยแยกเป็นรายประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง: การที่นายเอกได้คิดค้นและนำเครื่องหมายการค้า "SUPER BERRY" ออกใช้จำหน่ายกับสินค้าผลไม้ของตนในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงติดตลาดมานานถึง 3 ปีก่อนที่นายโทจะนำไปยื่นขอจดทะเบียน แม้นายเอกจะมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายเอกย่อมเป็นผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนโดยสุจริต จึงถือเป็น "ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่านายโท" และเป็น "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายโทได้ตามมาตรา 67 โดยต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนให้นายโท (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2125/2557)

ประเด็นที่สอง: ในประเด็นเรื่องการเรียกค่าเสียหาย เมื่อนายเอกมิได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียน นายเอกจึงไม่อาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายโทในฐานะละเมิดเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ได้ แต่การที่นายโทนำเครื่องหมายการค้าที่ตนแย่งจดทะเบียนไปใช้จำหน่ายสินค้าผลไม้ ย่อมเป็นการเอาสินค้าของตนไปลงขายให้สาธารณชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าผลไม้ของนายเอก นายเอกจึงชอบที่จะฟ้องคดีต่อนายโทในข้อหา "ลงขาย (Passing Off)" ตามมาตรา 46 วรรคสอง เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8034/2544) ส่วนการที่นายโทจะฟ้องละเมิดต่อนายเอกนั้น นายโทไม่อาจฟ้องได้เพราะเป็นการจดทะเบียนโดยไม่สุจริต

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า นายเอกมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายโทได้ตามมาตรา 67 ภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันจดทะเบียน และนายเอกมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากนายโทในฐานความผิดเรื่องการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ได้

▶ ข้อสอบเก็งที่ 2: เล็งถึงลักษณะสินค้า & ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ (ม.6 (1) + ม.7 วรรคสอง (2) + ม.61)

ข้อเท็จจริง:

บริษัท เครื่องดื่มสยาม จำกัด ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SWEET ORANGE" โดยเขียนด้วยอักษรโรมันตัวพิมพ์หนา เพื่อใช้กับสินค้าน้ำส้มคั้นแท้ 100% นายทะเบียนตรวจสอบแล้วมีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์ว่า ตนได้ออกแบบตัวพิมพ์หนาเป็นเอกลักษณ์พิเศษและไม่มีบุคคลอื่นเคยใช้คำนี้มาก่อน

คำถาม: ให้วินิจฉัยว่า คำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "SWEET ORANGE" สำหรับสินค้าน้ำส้มคั้นแท้ มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ และคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 6 (1) วางหลักว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

มาตรา 7 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

และ **มาตรา 7 วรรคสอง (2)** บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ให้ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

มาตรา 61 วางหลักให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะได้

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำว่า "SWEET ORANGE" มีความหมายตามพจนานุกรมแปลว่า "ส้มหวาน" เมื่อบริษัท นำคำดังกล่าวมาจดทะเบียนสำหรับสินค้าน้ำส้มคั้นแท้ คำว่า SWEET ORANGE จึงมีความหมายที่บอกรสชาติ (ความหวาน) และชนิดของสินค้า (ส้ม) โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงสภาพและรสชาติของสินค้า จึงเป็นคำหรือข้อความที่ "เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง" ย่อมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา 7 วรรคสอง (2)

แม้บริษัทฯ จะอ้างว่าได้ออกแบบตัวอักษรโรมันพิมพ์หนาเป็นเอกลักษณ์ แต่สาระสำคัญของคำยังคงเป็นคำสามัญที่บรรยายคุณสมบัติของสินค้าน้ำส้มคั้น ซึ่งพ้องคำแม้คำทั่วไปย่อมมีความชอบธรรมที่จะใช้บรรยายสินค้าของตน จะให้ผู้ใดผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าได้มีการใช้จนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม เมื่อเครื่องหมายดังกล่าวขาดลักษณะบ่งเฉพาะ จึงย่อมเป็นเครื่องหมายที่ไม่พึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 (1)

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "SWEET ORANGE" ขาดลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) จึงไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 (1) คำสั่งของนายทะเบียนที่ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

▶ ข้อสอบเก็งที่ 3: เครื่องหมายเหมือนคล้าย & สับสนหลงผิด (ม.6 (3) + ม.13 + ม.44 + ม.61)

ข้อเท็จจริง:

นายวิชาญได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SUNNY" สำหรับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ต่อมา นายมานพได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "SONNY" โดยประดิษฐ์ตัวอักษรให้ออกเสียงและมีลักษณะรูปทรงคล้ายกันสำหรับสินค้ากางเกงยีนส์และเสื้อผ้าบุรุษ นายทะเบียนได้เผลอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นายมานพ เมื่อ นายวิชาญทราบเรื่องจึงต้องการดำเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนของนายมานพ

คำถาม: ให้วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของนายมานพชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ และนายวิชาญจะดำเนินการเพิกถอนได้อย่างไรตามกฎหมาย?

แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "SONNY" ของนายมานพ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 หรือไม่ และนายวิชาญมีสิทธิร้องขอเพิกถอนตามมาตรา 61 ได้หรือไม่

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 6 (3) วางหลักว่า เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

มาตรา 13 วางหลักว่า ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถ้าขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือมีสภาพอย่างเดียวกัน

มาตรา 44 วางหลักให้ผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียน

และ **มาตรา 61 (3) (4)** บัญญัติว่า บุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ หากปรากฏว่าในขณะขอจดทะเบียน เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ตามมาตรา 13

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าคำว่า "SONNY" ของนายมานพ เปรียบเทียบกับคำว่า "SUNNY" ของนายวิชาญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะการจัดวางตัวอักษรและสำเนียงเสียงเรียกขานที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากภาพรวม (Total Impression) และนำมาใช้กับสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและกางเกงยีนส์ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ซื้อทั่วไปเกิดความสับสนหรือหลงผิดคิดว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันได้ จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 6 (3)

เมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายวิชาญในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนตามมาตรา 44 ย่อมเป็น "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" ที่ชอบจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อขอให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนายมานพได้ตามมาตรา 61 โดยสามารถร้องขอได้ตลอดเวลา

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของนายมานพต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ประกอบมาตรา 6 (3) และนายวิชาญเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 61